

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РФ
125993, ГСП-3, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 15а

от: Лаговского Дмитрия Владимировича
адрес регистрации: Московская область, Щелковский
городской округ, п. Литвиново, д. 13, кв. 54
место фактического проживания: Республика Сербия, г.
Белград
контактный e-mail: 1448884@gmail.com

ХОДАТАЙСТВО
о прекращении уголовного дела № 42401460225000036 за отсутствием состава
преступления в рамках полномочий, предусмотренных ст. 37 и 214 УПК РФ

Уважаемый Игорь Викторович!

Настоящим ходатайствую о немедленном прекращении уголовного дела № 42401460225000036, выделенного 01.04.2024 из уголовного дела № 12201460225000286, возбужденного 26.10.2022 Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении меня, Лаговского Дмитрия Владимировича.

Основанием ходатайства является совокупность процессуальных нарушений и преступных действий следователя Саликова Ю.М., отсутствие состава преступления, а также выводы арбитражного дела № А41-20164/2022, подтверждающие законность сделки, ставшей предметом уголовного преследования.

ФАКТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

1. Преступные нарушения следователя Саликова Ю.М. при возбуждении и расследовании уголовного дела

Уголовное дело возбуждено с грубейшими нарушениями закона на основании заявления гражданина Палкина С.В., миноритарного акционера АО «Фрязинский экспериментальный завод» (АО «ФЭЗ», 25,28% акций), который:

- ✓ не имел корпоративных полномочий для представления интересов АО «ФЭЗ»;
- ✓ не является потерпевшим по данному делу;
- ✓ действовал в условиях корпоративного конфликта.

Преступные действия следователя Саликова Ю.М.:

Злоупотребление и превышение должностных полномочий (ст. 285, 286 УК РФ):

- ✓ незаконно возбудил уголовное дело без заявления уполномоченного представителя АО «ФЭЗ», вопреки требованиям ч. 3 ст. 20 УПК РФ;
- ✓ ложно признал Палкина С.В. потерпевшим вместо АО «ФЭЗ», игнорируя принципы корпоративного права;
- ✓ проигнорировал устав АО «ФЭЗ», закрепляющий право подачи заявлений за органами управления общества.

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ):

- ✓ привлек меня к ответственности без доказательств события преступления, несмотря на решения арбитражных судов всех инстанций о законности сделки;

- ✓ сфабриковал мой статус как «инженера по реализации» АО «ФЭЗ», хотя я оказывал юридические услуги как индивидуальный предприниматель;
- ✓ сформулировал неконкретное обвинение с неустановленными обстоятельствами, что нарушает ст. 171 УПК РФ.

Незаконное задержание (ст. 301 УК РФ):

- ✓ объявил меня в розыск 01.04.2024 и в международный розыск 18.12.2024 без предварительного уведомления о необходимости явки;
- ✓ не направлял повестки по известному адресу регистрации;
- ✓ знал о моем фактическом проживании в Сербии (г. Белград), где я законно проживаю на основании вида на жительство, но не предпринял попыток установления контакта через дипломатические каналы.

Фальсификация доказательств и служебный подлог (ст. 303, 292 УК РФ):

- ✓ внес в процессуальные документы ложные сведения о моем статусе сотрудника АО «ФЭЗ»;
- ✓ искажил мою роль в выборе оценочной компании;
- ✓ представил в суд устаревшее постановление о привлечении, вводя суд в заблуждение.

2. Заключение арбитражных судов о законности спорной сделки

Предметом уголовного дела является сделка купли-продажи земельного участка (кадастровый номер 50:44:0030301:1068) между АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е», одобренная советом директоров АО «ФЭЗ» (протокол № 58 от 28.12.2021), оформленная договором от 10.01.2022 № 10-01/зем и зарегистрированная 28.01.2022.

По итогам рассмотрения арбитражного дела № А41-20164/2022 судебные инстанции всех уровней установили:

Арбитражный суд Московской области (решение от 27.06.2024), Десятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 13.09.2024), Арбитражный суд Московского округа (постановление от 24.01.2025) и Верховный Суд РФ (определение от 12.05.2025 № 305-ЭС25-2786) единогласно пришли к выводу:

- ✓ сделка не являлась крупной (составляла 3,95% от балансовой стоимости активов АО «ФЭЗ» – 1 038 600 000 руб.);
- ✓ дополнительным соглашением от 28.11.2022 цена участка увеличена до 41 026 000 руб., что соответствует рыночной стоимости (39 550 143 руб.) и приближается к кадастровой (42 325 271,97 руб.);
- ✓ ущерб АО «ФЭЗ» и его акционерам отсутствует;
- ✓ действия АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е» признаны добросовестными.

Данные выводы арбитражных судов исключают преступный характер сделки и наличие ущерба, что делает квалификацию по ч. 4 ст. 159 УК РФ юридически необоснованной.

3. Отсутствие служебного положения и умысла

Я, Лаговский Д.В., не являлся штатным сотрудником АО «ФЭЗ» и не занимал должность «инженера по реализации», как ложно указано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Я оказывал юридические услуги в качестве индивидуального предпринимателя на основании гражданско-правового договора, что подтверждается:

- ✓ договором на оказание юридических услуг;
- ✓ актами выполненных работ;
- ✓ документами об оплате услуг;

- ✓ показаниями генерального директора Панова А.В. и сотрудника Войновой Ю.Ю.

Мое участие в спорной сделке ограничивалось:

- ✓ поиском оценочной компании (ООО «Компания оценки и права») по поручению руководства АО «ФЭЗ»;
- ✓ подготовкой проекта договора купли-продажи;
- ✓ подачей документов на государственную регистрацию в МФЦ по доверенности.

При этом я:

- ✓ не входил в совет директоров и не участвовал в принятии решения о сделке;
- ✓ не имел управленческих полномочий и служебного положения в АО «ФЭЗ»;
- ✓ не был осведомлен о заинтересованности Ачкасова В.В. и Куликова В.Н.;
- ✓ не получал личной выгоды от сделки.

4. Отсутствие ущерба как обязательного признака состава преступления

Обвинение утверждает, что АО «ФЭЗ» причинен ущерб в размере кадастровой стоимости участка (42 325 271,97 руб.), а акционерам Палкину С.В. и Зеновой Н.П. – пропорциональный ущерб. Однако данное утверждение опровергается следующими обстоятельствами:

- ✓ сделка полностью оплачена в размере 41 026 000 руб. (12 500 000 руб. в январе 2022 г. + доплата 28 526 000 руб. в ноябре-декабре 2022 г.);
- ✓ арбитражные суды всех инстанций признали цену рыночной и установили отсутствие ущерба;
- ✓ имущество передано по взаимному соглашению, одобренному советом директоров.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 30.11.2017, мошенничество предполагает безвозмездное изъятие чужого имущества, что в данном деле отсутствует.

5. Причинение мне тяжкого ущерба преступными действиями следователя

Незаконные действия следователя Саликова Ю.М. причинили мне значительный ущерб:

Материальный ущерб:

- ✓ задержание в Сербии на 21 день (08.04.2025) с содержанием в СИЗО;
- ✓ расходы на правовую защиту;
- ✓ невозможность ведения предпринимательской деятельности;
- ✓ потеря деловых контактов и репутации.

Моральный ущерб:

- ✓ ограничение свободы передвижения в связи с международным розыском;
- ✓ психологические страдания от неопределенности правового положения;
- ✓ стресс от необоснованного уголовного преследования.

Мое фактическое проживание в Сербии (г. Белград) на законных основаниях (вид на жительство) было известно следствию, однако никаких попыток установления контакта через официальные каналы не предпринималось. Вместо этого было принято решение об объявлении в международный розыск, что повлекло мое задержание и содержание под стражей.

6. Исчерпание иных средств защиты

- ✓ Мною предпринимались неоднократные попытки защиты законными способами: направлены обращения в Следственный комитет РФ о преступных действиях Саликова Ю.М. (обращения № 1520161 от 06.05.2025, № 1539558 и № 1539725 от 24.05.2025);

- ✓ поданы жалобы в прокуратуру (ID_GP_1047349_I от 06.05.25);
- ✓ все обращения остаются без надлежащего рассмотрения, поступают только формальные отписки.

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Согласно ч. 1 п. 2 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления.

В соответствии со ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен отменять незаконные и необоснованные постановления следователя.

На основании ст. 214 УПК РФ прокурор обязан немедленно прекратить уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных ст. 24 УПК РФ.

ХОДАТАЙСТВО

На основании изложенного, руководствуясь ст. 37 и 214 УПК РФ, а также в рамках ваших надзорных полномочий, **ПРОШУ:**

1. **Прекратить уголовное дело № 42401460225000036** за отсутствием состава преступления в соответствии с ч. 1 п. 2 ст. 24 УПК РФ.
2. **Признать действия следователя Саликова Ю.М. преступными** и направить материалы для возбуждения уголовного дела по ст. 285, 286, 292, 293, 294, 299, 301, 303 УК РФ.
3. **Отменить все незаконные процессуальные решения**, включая постановления о возбуждении дела, объявлении в розыск и международный розыск.
4. **Признать меня потерпевшим** от преступных действий следователя Саликова Ю.М.
5. **Провести проверку возможной коррупционной связи** между следователем Саликовым Ю.М. и заявителем Палкиным С.В.
6. **Принять меры для возмещения причиненного мне ущерба** в результате незаконного уголовного преследования.
7. **Уведомить о результатах рассмотрения ходатайства** по адресу электронной почты: 1448884@gmail.com.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Копия постановления о выделении уголовного дела № 42401460225000036 от 01.04.2024.
2. Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого от 26.12.2024.
3. Копия определения Верховного Суда РФ от 12.05.2025 № 305-ЭС25-2786.
4. Копия выписки из ЕГРИП, подтверждающей статус индивидуального предпринимателя.
5. Копия заявления в Следственное управление СК РФ по Московской области о преступных действиях следователя Саликова Ю.М.

С уважением,

«30» мая 2025 года



Лаговский Дмитрий Владимирович